تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

5%

شريك أقلية تضرّرت؟

اعرف الفرق بين دعويين

١ دعوى المسؤولية على المدير
٢ دعوى إبطال قرار الجمعية
٣ المدد التي تُسقط حقك

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

TAAP

المعلومة ١ من ٣

دعوى المسؤولية على المدير

المادة

٢٩

للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة النظام أو العقد أو الأخطاء والإهمال، ويقرر الشركاء رفعها.

المادة

٢٩

لشريك أو أكثر يمثلون ٥٪ من رأس المال رفع الدعوى المقررة للشركة إذا لم تقم برفعها، ما لم ينص العقد على نسبة أقل.

المادة

٣٢

للمحكمة بطلب الشريك تحميل الشركة نفقات الدعوى أياً كانت نتيجتها، إذا أقامها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة رفعها.

تنبيه عملي

الدعوى هنا للشركة، فيعود التعويض إليها لا إلى الشريك مباشرة.

المرجع: نظام الشركات

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

واجبات المدير والمدد

1

المادة ٢٦-٢٧

على المدير واجبا العناية والولاء، ولا يجوز له مصلحة في عقود الشركة أو منافستها أو استغلال أصولها إلا بترخيص.

2

المادة ٢٨

المدير وأعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن المخالفة أو الإهمال، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن.

3

المادة ٣٠

لا تسمع دعوى المسؤولية بعد ٥ سنوات من نهاية السنة المالية للفعل الضار أو ٣ سنوات من انتهاء عمل المدير، أيهما أبعد، إلا في التزوير والاحتيال.

تنبيه عملي

موافقة الشركاء على إبراء المدير لا تمنع رفع الدعوى (م ٣٠).

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

دعوى إبطال القرار

المادة ١٧٠

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: لكل شريك طلب إبطال قرار الجمعية المخالف للنظام أو العقد، ممن اعترض كتابة أو لم يتمكن من الاعتراض.

المادة ١٧٠

لا تسمع دعوى البطلان بعد ٩٠ يوماً من صدور القرار، ويشترط أن يبقى رافعها شريكاً طوال الدعوى.

المادة ٩٩

في شركة المساهمة: للمساهم الاعتراض خلال الاجتماع أو التغيب بعذر مقبول، والمدة ٩٠ يوماً كذلك.

تنبيه عملي

لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال طلب عزل المدير قضائياً (م ١٦٤).

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١

اجمع الوثائق: القرارات ومحاضر الجمعية والقوائم المالية.

٢

اعترض كتابة على أي قرار تراه مخالفاً، فورَ علمك به.

٣

راقب المدد: ٩٠ يوماً لإبطال القرار، و٥ أو ٣ سنوات لدعوى المسؤولية.

٤

اختر الدعوى: ضرر من إدارة المدير، أم قرار مخالف للنظام أو العقد؟

اختيار الدعوى الصحيحة يحدد المدة والنتيجة؛ تواصل معنا قبل أن تفوت المهلة.

نسمع منك ونرد عليك

الأحد إلى الخميس: 8:00-17:00 · السبت: 10:00-14:00

امسح للحجز

احجز استشارة
اختر موعدك على
taap.sa

واتساب · اتصال
+966 56 677 0888

البريد
info@taap.sa

الموقع
taap.sa